

1522304-45.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Cecilia Pinheiro da Fonseca

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... acusado Ederson, no que tange ao delito de furto qualificado pelo concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo, praticado durante o repouso noturno.

Passo a dosar as penas.

Com fulcro nos critérios norteadores do artigo 59, do Código Penal e considerando-se a presença de duas qualificadoras (concurso de agentes e rompimento de obstáculo), além dos maus ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL - BARRA FUNDA

3ª Vara Criminal

1522304-45.2022.8.26.0228 - pág.

SENTENÇA

VISTOS.

EDERSON DE SOUZA GARCIA e Marcos Alcantara da Silva, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, cumulado com o artigo 29, ambos do Código Penal porque nas circunstâncias de tempo e lugar indicadas na denúncia, teria agido do modo ali também descrito.

A denúncia foi recebida e citado o réu Ederson, foi apresentada defesa escrita. Não localizado o réu Marcos, os autos encontram-se no aguardo das pesquisas de endereço em relação a ele.

Ratificado o recebimento da denúncia, nesta data foram ouvidos o representante da vítima e duas testemunhas e foi interrogado o acusado Ederson.

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia e a Defesa do acusado pediu a absolvição e deduziu teses subsidiárias.

Este é o relatório.

DECIDO.

O pedido acusatório é procedente.

A materialidade é comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição, apreensão e entrega e pelo auto de avaliação, bem como pela prova oral colhida em sede policial e em Juízo, sendo certa a autoria.

O acusado admitiu a prática criminosa, tanto na fase policial, quanto em Juízo.

E a confissão encontra respaldo nos demais elementos de prova presentes nos autos, que permitem a condenação, nos termos da denúncia, sem espaço para absolvição nem desclassificação.

Além dos depoimentos colhidos na fase policial, o representante da vítima hoje ouvido confirmou que houve a subtração de 03 (três) CPUS de computador, avaliadas em R\$ 7.500,00, pertencentes ao Banco Bradesco.

Já os policiais militares hoje ouvidos, Michelangelo e Peter, após reconhecerem o acusado Ederson, narraram que receberam a notícia de furto em agência bancária, sendo que quando lá chegaram, visualizaram os réus empurrando um carrinho de supermercado. Dentro do carrinho, havia 3 CPU's de computador e com um dos réus ferramentas. Na agência, embora outros objetos estivessem faltando só foram encontradas 3 CPU's com os acusados, além das ferramentas. A porta de vidro interna da agência bancária estava danificada.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de modo que a única solução possível para o caso vertente é a condenatória, pela prática de furto qualificado, pelo concurso de agentes e pelo rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno, com ênfase aos depoimentos do representante do banco ofendido e dos policiais ouvidos.

Com efeito, a confissão do acusado é arrimada pelos depoimentos dos policiais e do representante da vítima.

E também ficou evidenciado que a subtração ocorreu durante o repouso noturno, mediante concurso de agentes e rompimento de obstáculo.

Quanto ao repouso noturno, observo que a denúncia indica que a prática teria ocorrido por volta das 22h30, o que se confirmou durante a instrução.

A qualificadora do concurso de agentes quedou devidamente provada nos elementos trazidos oralmente ao feito, sendo que aquela do rompimento de obstáculo também está suficientemente demonstrada pela prova oral produzida, prescindível o laudo pericial.

Portanto, a prova produzida apresenta-se sólida, de sorte que se impõe o advento de solução condenatória do acusado Ederson, no que tange ao delito de furto qualificado pelo concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo, praticado durante o repouso noturno.

Passo a dosar as penas.

Com fulcro nos critérios norteadores do artigo 59, do Código Penal e considerando-se a presença de duas qualificadoras (concurso de agentes e rompimento de obstáculo), além dos maus antecedentes registrados pelo réu Ederson, fixo a pena-base do furto qualificado acima do mínimo legal, isto é, em dois anos e oito meses de reclusão e treze dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, quanto ao réu Ederson, compenso a circunstância agravante da reincidência com a atenuante da confissão, permanecendo as reprimendas inalteradas.

Na terceira fase da fixação, ausentes causas de diminuição de pena e diante da causa de aumento de pena referente à prática durante o repouso noturno (um terço, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 155, do Código Penal), exaspero as reprimendas para 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezesete) dias-multa, para o réu Ederson.

Diante da quantidade de pena imposta e da particularidade do delito, atenta, ainda, as circunstâncias desfavoráveis do artigo 59, do Código Penal, já esmiuçadas, com maus antecedentes e reincidência do réu Ederson, entendo não ser socialmente recomendável ao acusado o benefício do artigo 44, do Código Penal.

Quanto ao regime, descontará o réu Ederson a reprimenda inicialmente em regime SEMIABERTO.

Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o réu EDERSON DE SOUZA GARCIA, como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, e artigo 29, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 17 (dezesete) dias-multa, no valor unitário.

Preso durante todo o curso do processo, assim deverá permanecer o réu Ederson, em caso de recurso, com mais razão agora, que condenado. Recomende-se e expeça-se guia de recolhimento.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu Ederson no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.

Juiz de Direito: Dr. Cecilia Pinheiro da Fonseca

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA